

1502288-49.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS FERNANDO SOARES BENETTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

LUÍS FERNANDO SOARES BENETTI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502288-49.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502288-49.2021.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS FERNANDO SOARES BENETTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

LUÍS FERNANDO SOARES BENETTI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e, ainda, como incurso nos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 05 de julho de 2021, às 16h00, na Rodovia BR153, km 347, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu transportava, para fins de tráfico, entre Estados da Federação, 727 (setecentos e vinte e sete) tabletes - com massa total de 283.245 gramas - de maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, entre os dias 17 de junho e 05 de julho de 2021, o réu recebeu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Strada, chassi nº 9BD57824FJY182420, placas PZW- 5991, de propriedade de Eliane Ferreira dos Santos, que sabia ser produto de

crime, e adulterou sinal identificador desse veículo, utilizando as placas PYS-2141, de Telêmaco Borba/PR, diversas, portanto, daquelas vinculadas ao número do chassi mencionado.

O réu foi notificado (certidão de fl. 142) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fls. 145/149).

A decisão de fl. 155 recebeu a denúncia, no dia 08 de setembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 188).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de redução e a fixação de regime aberto para o início de cumprimento da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade do crime de tráfico é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/20, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 28/29 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 166/168.

A materialidade do crime de receptação é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/20 e pelo boletim de ocorrência de fls. 15/16.

A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/20 e pelo laudo pericial de fls. 122/124.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo o réu confessou o crime de tráfico, mas negou a autoria dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Afirmou que não tinha conhecimento de que o veículo era roubado. Disse que pegou o carro em Londrina, no Estado do Paraná, e que o levaria até a cidade de Rio Claro, no Estado de São Paulo, pelo que receberia R\$3.000,00.

O policial rodoviário federal Giuliano Junqueira Perino disse que procederam à abordagem do veículo e que, na carroceria, foi localizada grande quantidade de droga e outras placas de veículos. Disse que constataram que o veículo era roubado.

Afirmou que o réu narrou que estava em Londrina, onde compraria uma passagem para Limeira, e que foi abordado por uma pessoa de nome Leandro, que lhe ofereceu R\$3.000,00 para que levasse a droga até Rio Claro, mas que não tinha conhecimento de que se tratava de veículo roubado.

Quanto à causa de aumento de pena, a sua ocorrência é inequívoca e decorre da própria narrativa do réu, de que viajava do Estado do Paraná para este Estado de São Paulo.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese de que o réu não tinha conhecimento de que se tratava de veículo produto de crime, bem como inviável o acolhimento da tese de que não alterou as placas do veículo que conduzia.

Considera-se que se dispôs a conduzir o veículo carregado com 283.245 gramas de maconha, o que por si enseja a conclusão de que estava ciente das condições do veículo.

Considera-se também que dentro do veículo foram localizadas outras placas, o que por si enseja a conclusão de que praticou a conduta de adulteração de sinal identificador visando a dificultar a constatação de que se tratava de veículo produto de crime.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem lícita e a comprovação do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade criminoso, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu LUÍS FERNANDO SOARES BENETTI, dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e nos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 também do Código Penal. Passo à aplicação de suas penas.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da dupla reincidência (Processos n.º 0009658-05.2016.8.26.0320, da 1ª Vara Criminal de Limeira, e n.º 0026799-76.2012.8.26.0320, da 3ª Vara Criminal de Limeira, na certidão de fls. 58/59) e a atenuante da confissão. Tendo em vista o disposto no artigo 67 do Código Penal ("No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência"), considero a agravante preponderante e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias- multa.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a aplicação ao caso concreto da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Considera-se que o réu transportava 283.245 gramas de maconha, que, se chegassem ao seu destino, provavelmente causariam a desgraça de tantas famílias em razão do vício de seus membros.

Consideradas tais circunstâncias, inviável a aplicação da causa de redução.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, §1º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, §2º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

Em relação ao crime de receptação, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da dupla reincidência (Processos n.º 0009658-05.2016.8.26.0320, da 1ª Vara Criminal de Limeira, e n.º 0026799-76.2012.8.26.0320, da 3ª Vara Criminal de Limeira, na certidão de fls. 58/59). Tratando-se de réu duplamente reincidente, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Torno a pena definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

Tendo em vista que o crime de receptação foi praticado no contexto de tráfico, bem como porque se trata de réu duplamente reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da dupla reincidência (Processos n.º 0009658-05.2016.8.26.0320, da 1ª Vara Criminal de Limeira, e n.º 0026799-76.2012.8.26.0320, da 3ª Vara Criminal de Limeira, na certidão de fls. 58/59). Tratando-se de réu duplamente reincidente, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno a pena definitiva, considerada a inexistência de causas de aumento e diminuição.

Tendo em vista que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo

automotor foi praticado no contexto de tráfico, bem como porque se trata de réu duplamente reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Considera-se que foi preso em flagrante e que a sua prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A manutenção da prisão se justifica e tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é duplamente reincidente, foi condenado pela prática do crime de tráfico de mais de 283.245 gramas de maconha, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa, bem como pela prática dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUÍS FERNANDO SOARES BENETTI, como incurso no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, bem como nos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 também do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 706 (SETECENTOS E SEIS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o o estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fls. 17/20). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 17/20), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA